



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-13 - Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico

ID Provvedimento: 1274

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023 E SMI ALLA INFOTEAM SRL (C.F./P.IVA 02800010247) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 12 MESI, CON EVENTUALE RISCATTO, DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA CENTRALE DI ACQUISIZIONE DATI PRIMARIA DELLA RETE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E IDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE. CIG BB94D25063.**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 concernente "RIASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI" con la quale è stato conferito al sottoscritto ing. Roberto Pinna Nossai l'incarico di Direttore del Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - Direzione Area Tecnico- Scientifica dell'ARPAS della durata di cinque anni;
VISTA	la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
RICHIAMATO	il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e ss.mm.ii. e relativi allegati;
VISTO	il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
VISTA	la L.R. del 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii
DATO ATTO	dell'art. 7, c. 4 del Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arpas approvato con Determinazione n. 2457/2025 della Direttrice generale laddove dispone: <i>"Il Dirigente pro-tempore del Servizio Provveditorato ed economato è individuato quale "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento" ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, per tutte le procedure ad evidenza pubblica di importo superiore o inferiore alla soglia europea e per gli affidamenti diretti di importo superiore ai 5.000 euro adottati dall'Agenzia. Il "Responsabile per la fase di affidamento" svolge le attività col personale assegnato all'Ufficio Appalti del Servizio Provveditorato ed economato. La fase di affidamento ha avvio con la determinazione di indizione e si conclude con la aggiudicazione /affidamento";</i>
DATO ATTO	che risulta necessario procedere a sostituzione dell'hardware e del software di base della centrale di acquisizione dati primaria della rete di monitoraggio meteorologico e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

idropluviometrico in tempo reale, fiduciaria per finalità di protezione civile, in quanto obsoleto e non più rispondente ai requisiti di affidabilità, prestazioni e sicurezza richiesti per le finalità d'uso;

DATO ATTO che il sottoscritto Direttore del Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 del presente affidamento;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dal "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 e adottato con Determinazione della Direttrice Generale n. 414/2026, e che non sussistono in capo allo stesso Dirigente situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO CHE il servizio da acquisire deve avere le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al presente atto;

CONSIDERATO che, secondo le stime effettuate, l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	a 140.000 euro, IVA esclusa;
RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 in quanto di modesto valore;
ACCERTATO	che l'affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in quanto si duplicherebbe l'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
VISTO	l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 /2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto: • in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
ATTESO	- che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 /2023 si può procedere con affidamento diretto; - che in base alla normativa vigente, per importi superiori ad € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
VISTO	l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”;
DATO ATTO CHE	al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire il servizio in argomento;
DATO ATTO	della nota interna di avvio della procedura di acquisto sotto soglia comunitaria, ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	sensi dell'art. 15 del citato Regolamento trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato con prot. n. 16656/2026, mediante confronto tra preventivi sul MePA;
DATO ATTO	che a seguito della consultazione di più operatori economici effettuata mediante mera indagine esplorativa, attraverso confronto tra preventivi avviato sulla piattaforma AcquistinretePA - ID Negoziazione: 6242480, pubblicata in data 16/04 /2026 con scadenza il 4/5/2026, i cui atti risultano depositati nel fascicolo del procedimento, sono pervenuti n. 2 preventivi di spesa;
DATO ATTO	che, a seguito della suddetta consultazione, è stato individuato ai fini dell' affidamento l'operatore economico INFOTEAM SRL con sede legale in via IOLANDA, 66, 36056 Tezze sul Brenta (VI), CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 02800010247 per le seguenti motivazioni: l'operatore ha offerto il servizio con le caratteristiche tecniche richieste con un prezzo congruo;
DATO ATTO	dei problemi tecnici verificatisi sulla piattaforma AcquistinretePA per la richiesta del CIG;
DATO ATTO	- che a decorrere dal 01/12/2025 l'utilizzo della nuova Piattaforma Acquisti Digitale (PAD) – Sardegna CAT è divenuto obbligatorio per tutte le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte delle Amministrazioni regionali e degli enti del Sistema Regione; - che la procedura di affidamento relativa al servizio in oggetto è stata finalizzata tramite la Piattaforma PAD Sardegna CAT, nel rispetto delle prescrizioni regionali, con la generazione del relativo CIG e la tracciatura di tutte le fasi del procedimento ai fini della trasparenza e della conformità normativa, con numero PI144724-26 di procedura su SardegnaCAT, conclusa in data 08/05/2026, CIG BB94D25063;
RITENUTA	l'offerta dell'operatore economico consultato adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell' Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
RITENUTO	pertanto di dover affidare il servizio di noleggio hardware e software in oggetto all' operatore INFOTEAM SRL con sede legale in via IOLANDA, 66, 36056 Tezze sul Brenta (VI), CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 02800010247, per la durata di mesi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	12 e l'importo di € 35.256,00 oltre l'IVA di legge, alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale;
PRESO ATTO	dell'esito positivo delle verifiche di legge sull'operatore economico affidatario effettuate dal Servizio Provveditorato ed economato come da comunicazione del 12 /05/2026;
ATTESTATO	il rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante consultazione dell'Albo pretorio dell'ARPAS;
RITENUTO	ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
RITENUTO	- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; - che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata;
DATO ATTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG BB94D25063 ;
DATO ATTO	che in relazione la natura della spesa occorre adottare i relativi impegni di spesa per le annualità 2026 e 2027 sul capitolo SC02.1125 "Nol. hw sw" del Bilancio 2026-2028 che contiene le necessarie disponibilità;
ACQUISITO	il nulla osta da parte del dirigente del Servizio Sistema Informativo e informatico, competente per il capitolo di spesa in parola;

DETERMINA

ART.1



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART. 2 di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 /2023 del servizio di noleggio di hardware e software per la centrale di acquisizione dati primaria della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in tempo reale della durata di mesi 12 in favore della INFOTEAM SRL con sede legale in via IOLANDA, 66, 36056 Tezze sul Brenta (VI), C.F./P.I. 02800010247 per l'importo complessivo di **€ 35.256,00 Iva esclusa**;

ART. 3 di impegnare l'importo complessivo di **€ 43.012,32 IVA inclusa** a valere sul Capitolo **S C02.1125** "Nol.hw sw" Missione 01 – Programma 08 – Titolo 1 del Bilancio 2026-2028 in favore della INFOTEAM SRL per il servizio indicato in preambolo, suddiviso per annualità come segue:

- competenza annualità **2026: € 21.506,16 IVA inclusa**;

- competenza annualità **2027: € 21.506,16 IVA inclusa**;

ART.4 di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

ART.5 di riservarsi di esercitare al termine del periodo di noleggio, o anche anticipatamente ad esso, l'opzione di riscatto dell'hardware e software forniti col presente affidamento, rimandando a successivo provvedimento l'impegno di spesa per l'importo del riscatto offerto in sede di quotazione del servizio.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Direttore del Servizio
Roberto Pinna Nossai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1125	00.01.01.00	01/06/2026	SERV. NOLEGGIO 12 MESI CON EVENT.LE RISCATTO/2026	21.506,16	INFOTEAM SRL	U.1.03.02.07.004	BB94D25063
SC02.1125	00.01.01.00	01/01/2027	SERV. NOLEGGIO 12 MESI CON EVENT.LE RISCATTO/2027	21.506,16	INFOTEAM SRL	U.1.03.02.07.004	BB94D25063

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1125	TOTALE
2026	21.506,16	21.506,16
2027	21.506,16	21.506,16
TOTALE	43.012,32	43.012,32

Istruttore Pratica:

ROBERTO PINNA NOSSAI

DONATELLA ZICCHEDDU



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA